

《【문제3】 노동위원회의 관장(관할)에 관하여 설명하십시오. (25점)》

<문제3> 노동위원회의 관할(사건 관할, 지역 관할)

I. 서론

- 노동위원회는 근로자의 단결권·단체교섭권 및 단체행동권 보장을 위한 독립적이고 준사법적 성격의 기관으로서, 헌법 제33조 제1항과 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')에 근거한다. 노동위원회 제도의 기능을 실효적으로 발휘하기 위해서는 사건의 종류별 관장 사항과 지역적 관할이 명확히 정해져야 한다. 이는 당사자의 절차적 권리 보장과 신속·공정한 분쟁 해결을 위하여 매우 중요한 의미를 가진다. 이하에서는 노동위원회의 관장 범위를 사건 관할과 지역 관할로 나누어 설명한다.

II. 사건 관할

1. 부당해고 등 구제신청 사건

(1) 개념

- 사용자의 해고, 휴직, 정직, 전직, 감봉, 그 밖의 징벌 기타 불리한 처분이 부당하다고 주장하는 근로자가 노동위원회에 구제를 청구하는 사건이다.

(2) 관할 노동위원회

- 최초 구제신청은 지방노동위원회가 담당하고, 이에 불복하는 경우 중앙노동위원회에 재심을 신청할 수 있다.

2. 부당노동행위 구제신청 사건

(1) 개념

- 사용자가 근로자의 단결권을 침해하거나 노동조합 활동을 부당하게 제한하는 행위를 한 경우, 노동조합 또는 근로자가 구제를 청구하는 사건이다.

(2) 관할 노동위원회

- 1차 심판은 지방노동위원회, 재심은 중앙노동위원회가 담당한다.

3. 쟁의행위의 조정 및 중재 사건

(1) 개념

- 노동조합과 사용자 사이에 단체교섭이 결렬되어 쟁의가 발생한 경우 노동위원회가 조정위원회 구성 등을 통해 조정·중재를 행하는 절차이다.

(2) 관할 노동위원회

- 원칙적으로 지방노동위원회가 담당하며, 필수공익사업과 같이 전국적 파급력이 큰 경우에는 중앙노동위원회가 직접 조정 또는 중재를 행할 수 있다.

4. 단체협약의 해석 또는 이행 방법에 관한 견해제시 사건

(1) 개념

- 단체협약의 구체적 조항에 관한 해석이나 이행 방법에 대해 당사자가 이견을 보일 경우, 노동위원회가 구속력 없는 견해를 제시하는 절차이다.

(2) 관할 노동위원회

- 특별한 규정이 없는 한, 해당 단체협약의 적용 사업장 소재지를 관할하는 지방노동위원회가 담당한다.

5. 차별시정 신청 사건

(1) 개념

- 비정규직 근로자가 차별적 처우를 받았다고 주장하는 경우 이를 시정하기 위해 제기하는 사건이다.

(2) 관할 노동위원회

- 지방노동위원회가 1차 심판, 중앙노동위원회가 재심을 담당한다.

6. 기타 법률에 따라 노동위원회의 관할로 정해진 사건

- 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률 제30조(협의회의 운영과 관련된 분쟁), 고용정책 기본법 등 다른 법률에서 위임된 사건도 노동위원회의 관할에 속한다.

III. 지역 관할

1. 원칙(사업장 소재지)

- 원칙적으로 사건은 해당 사업장 소재지를 관할하는 지방노동위원회에 제기해야 한다. 이는 당사자의 편의와 사실관계 파악의 용이성을 보장하기 위한 것이다.

2. 예외

(1) 2개 이상 지방노동위원회 관할

- 하나의 사업장이 둘 이상의 지방노동위원회 관할 구역에 걸쳐 있는 경우, 중앙노동위원회가 지정하는 지방노동위원회가 사건을 관할한다.

(2) 중앙노동위원회 직접 관할

- 필수공익사업 등 전국적 파급력이 있는 사건, 여러 지방노동위원회에 동시에 관련된 사건의 경우 중앙노동위원회가 직접 관할한다.

(3) 심판 관할과 재심 관할

- 지방노동위원회가 1차 심판을 담당하고, 불복이 있으면 중앙노동위원회가 재심을 담당하는 이원적 구조를 갖는다. 재심 판정에 불복하는 경우에는 행정소송의 제기가 가능하다.

IV. 결론

- 노동위원회의 관할은 사건 관할과 지역 관할로 구분된다. 사건 관할은 구제신청 사건, 조정·중재 사건, 단체협약 해석 사건, 차별시정 사건 등으로 세분화되며, 각 사건의 성격과 절차적 필요성에 따라 지방노동위원회와 중앙노동위원회 간의 권한이 나뉜다. 지역 관할은 사업장 소재지를 기준으로 하되, 예외적으로 중앙노동위원회가 직접 관할하거나 특정 지방노동위원회를 지정하는 경우가 있다. 이러한 관할 규정은 당사자의 권리 구제와 신속·공정한 분쟁 해결을 위한 필수적 장치이며, 노동위원회의 기능을 안정적으로 수행하기 위한 제도적 기반이라 할 수 있다.